

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5055/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาว ศรีสมร เกษมทรัพย์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 188, มาตรา 335 วรรคสอง (7)

ป.วิ.อ. มาตรา 120

ผู้เสียหายและล.พีสาวมีอาชีพให้เช่าเช็กเดินทางเพื่อให้ผู้เช่านำไปเป็นหลักฐานของวิชาเข้าประเทศญี่ปุ่น ส่วนจำเลยและบ.มีอาชีพติดต่อขอวิชาให้แก่บุคคลที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในการให้เช่าเช็กเดินทางเพื่อนำไปเป็นหลักฐานขอวิชาเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้นผู้เสียหายและล.จะซื้อเช็กเดินทางจากธนาคารโดยไม่ลงลายมือชื่อที่ข้างบนและข้างล่างด้านหน้าของเช็กเดินทางเมื่อมีผู้ขอเช่าผู้เสียหายจะให้ผู้เช่าลงลายมือชื่อที่ข้างบนด้านหน้าเช็กเดินทางแล้วมอบเช็กเดินทางดังกล่าวให้ผู้เช่านำไปเป็นหลักฐานขอวิชาเมื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตออกวิชาให้แก่ผู้เช่าแล้วผู้เช่าจะลงลายมือชื่อที่ข้างล่างด้านหน้าเช็กเดินทางแล้วส่งคืนให้แก่ผู้เสียหายดังนี้พฤติการณ์ที่จำเลยกับบ. เข้ามาพูดทำที่ขอเช่าเช็กเดินทางจากผู้เสียหายและล. ก่อนที่จำเลยจะดึงเอาเช็กเดินทางจากมือผู้เสียหายไปการที่จำเลยพูดห้ามมิให้ผู้เสียหายและล.วิ่งตามบ. ขึ้นไปที่อาคารชั้น4อันเป็นที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและบอกว่าจะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้เสียหายตลอดทั้งจะคืนเช็กเดินทางให้ผู้เสียหายเป็นเพียงอุบายที่จำเลยกับบ.จะให้ผู้เสียหายส่งมอบการครอบครองเช็กเดินทางของผู้เสียหายเพื่อจำเลยและล.จะเอาเช็กเดินทางของผู้เสียหายไปโดยไม่คิดจะคืนให้ผู้เสียหายจำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกับพวกลักทรัพย์และการที่จำเลยกับพวกเอาเอกสารเช็กเดินทางของผู้เสียหาย

หายไปแล้วไม่คืนให้แก่ผู้เสียหายแม้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยกับพวกได้นำไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารการกระทำของจำเลยก็เป็นเหตุให้ผู้เสียหายไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้นำจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายจึงเป็นการเอาเอกสารผู้อื่นไปเสียจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 ด้วยการจับกุมกับการสอบสวนเป็นการดำเนินการคนละขั้นตอนกันในคดีอาญาเมื่อการสอบสวนได้ดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วถึงแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าการจับกุมอาจมิชอบด้วยกฎหมายก็เป็นเรื่องที่จะว่ากล่าวกันอีกต่างหากหาทำให้การสอบสวนซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้นกระทบกระเทือนถึงการฟ้องคดีอาญาไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188, 335, 83 และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 160,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) วรรคสอง, 188, 83 การกระทำเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 335(7) วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 3 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 160,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าระหว่างเกิดเหตุนางสาววรารัตน์ ผู้เสียหายและนางลัดดาฬีสาวมีอาชีพให้เช่าเช็กเดินทางเพื่อให้ผู้เช่านำไปเป็นหลักฐานขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ส่วนจำเลยและนายบุญเรือนมีอาชีพติดต่อขอวีซ่าให้แก่บุคคลที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในการให้เช่าเช็กเดินทางเพื่อนำไปเป็นหลักฐานขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้นผู้เสียหายและนางลัดดาจะซื้อเช็กเดินทางจากธนาคารโดยไม่ลงลายมือชื่อข้างบนและข้างล่างด้านหน้าของเช็กเดินทางเมื่อมีผู้ขอเช่าผู้เสียหายจะให้ผู้เช่าลงลายมือชื่อที่ข้างบนด้านหน้าเช็กเดินทางแล้วมอบเช็กเดินทางดังกล่าวให้ผู้เช่านำไปเป็นหลักฐานขอวีซ่า เมื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตออกวีซ่าให้แก่ผู้เช่าแล้ว ผู้เช่าจะลงลายมือชื่อที่ข้างล่างด้านหน้าเช็กเดินทางแล้วส่งคืนให้แก่ผู้เสียหาย ในวันเวลาเกิดเหตุผู้เสียหายและนางลัดดาได้พบกับจำเลยและนายบุญเรือนที่บริเวณชั้นล่างของอาคารอโศกทาวเวอร์ แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำการสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารดังกล่าว

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตั้งศาลอุทธรณ์พิพากษาหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายและนางลัดดาเป็นพยานเบิกความว่าในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 11 นาฬิกา ขณะที่พยานทั้งสองยืนอยู่ชั้นล่างของอาคารอโศกทาวเวอร์เพื่อให้เช่าเช็กเดินทาง มีจำเลยและนายบุญเรือนเข้ามาพบกับพยานทั้งสองว่าต้องการเช็กเดินทางเพื่อนำไปเป็นหลักฐานขอวีซ่าแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน นางลัดดาให้ผู้เสียหายเอาเช็กเดินทางฉบับละ 500 ดอลลาร์สหรัฐจำนวน 12 ฉบับออกมา จำเลยเข้ามาดึงเอาเช็กดังกล่าวไปและพูดว่าใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวจะทำวีซ่าไม่ทัน จากนั้นจำเลยส่งเช็กเดินทางให้แก่นายบุญเรือน และนายบุญเรือนวิ่งขึ้นบนอาคารอโศกทาวเวอร์ชั้น 4 ผู้เสียหายวิ่งตามนายบุญเรือนขึ้นไปแต่ถูก

จำเลยห้ามไว้โดยจำเลยพูดรับรองว่าจะจ่ายค่าเช่าเช็ดเดินทางให้แก่ผู้เสียหายผู้เสียหายไม่สามารถเข้าไปยังที่ทำวิชาได้เพราะบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่เข้าไปขอวิชาเท่านั้นเข้าไปได้เห็นว่าผู้เสียหายและนางลัดดาเบิกความยืนยันสอดคล้องกันมาก่อนเกิดเหตุจำเลยกับนายบุญเรือนเข้ามาพูดทำที่ขอเช่าเช็ดเดินทางจากผู้เสียหายและนางลัดดา ขณะที่ผู้เสียหายนำเช็ดเดินทางออกมานับจำเลยได้ดึงเอาเช็ดดังกล่าวไปและส่งต่อให้แก่นายบุญเรือน จากนั้นนายบุญเรือนก็วิ่งขึ้นไปบนชั้น 4 ของอาคารอโศกทาวเวอร์โดยไม่มีการตกลงราคาค่าเช่าและชำระค่าเช่าเช็ดเดินทางให้แก่ผู้เสียหายที่จำเลยอ้างว่าในวันเกิดเหตุผู้เสียหายให้ชาย 3 คน ซึ่งมากับนายบุญเรือนเช่าเช็ดเดินทางแล้วนายบุญเรือนและชาย 3 คน ดังกล่าวไม่คืนเช็ดเดินทางให้แก่ผู้เสียหาย จำเลยซึ่งรู้จักกับนายบุญเรือนเพียงรับปากจะติดตามนายบุญเรือนให้นำเช็ดเดินทางมาคืนให้ผู้เสียหายนั้นไม่มีเหตุผลให้รับฟัง พฤติการณ์ที่จำเลยกับนายบุญเรือนเข้ามาพูดทำที่ขอเช่าเช็ดเดินทางจากผู้เสียหายและนางลัดดาก่อนที่จำเลยจะดึงเอาเช็ดเดินทางจากมือผู้เสียหายไปการที่จำเลยพูดห้ามมิให้ผู้เสียหายและนางลัดดาวิ่งตามนายบุญเรือนขึ้นไปอาคารอโศกทาวเวอร์ และบอกว่าจะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้เสียหายตลอดทั้งจะคืนเช็ดเดินทางให้ผู้เสียหายเป็นเพียงอุบายที่จำเลยกับนายบุญเรือนจะให้ผู้เสียหายส่งมอบการครอบครองเช็ดเดินทางของผู้เสียหายเพื่อจำเลยและนายบุญเรือนจะเอาเช็ดเดินทางของผู้เสียหายไปโดยไม่คิดจะคืนให้ผู้เสียหายเลย จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกับพวกลักทรัพย์และการที่จำเลยกับพวกเอาเอกสารเช็ดเดินทางของผู้เสียหายไปแล้วไม่คืนให้แก่ผู้เสียหายแม้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยกับพวกได้นำไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร การกระทำของจำเลยก็เป็นเหตุให้ผู้เสียหายไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้นำจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย จึงเป็นการเอาเอกสารผู้อื่นไปเสีย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 ด้วย

ส่วนที่จำเลยฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายในทำนองว่าสืบตำรวจโทเสนห์ มิใช่
นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามกฎหมายได้จับจำเลยโดยไม่มีหมายจับ หรือผู้เสียหายได้
ร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบ การจับกุมจึงมิชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า การจับกุมกับ
การสอบสวนเป็นการดำเนินการคนละขั้นตอนกันในคดีอาญาเมื่อการสอบสวนได้
ดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วถึงแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าการจับกุมอาจมิ
ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นเรื่อง>ที่จะว่ากล่าวกันอีกต่างหาก หากทำให้การสอบสวนซึ่ง
ชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้นกระทบกระเทือนถึงการฟ้องคดีอาญาไม่

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ